CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 495.../QĐ-DBV	*Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Hàng đay, Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Đình công Hàng đay

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **"Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Hàng đay và Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Đình công cho Hàng đay"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

Tào Thị Thanh Hoa

1/1/1984

BỘ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG ĐAY

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Loại trừ những quy định trong các Điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho: — Điều khoản rủi ro

1.1 Tổn thất đối với đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:
1.1.1 cháy hoặc nổ
1.1.2 tàu, sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp
1.1.3 phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
1.1.4 tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước
1.1.5 dỡ hàng tại cảng lánh nạn
1.2 Tổn thất xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:
1.2.1 hy sinh tổn thất chung
1.2.2 ném hàng xuống biển hoặc nước cuốn khỏi tàu
1.2.3 nước biển, nước hồ hay nước sông xâm nhập vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng

1.3 tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đã chỉ ra nhằm phòng tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những chi phí đã loại trừ trong các Điều 4, 5, 6 và 7 hay ở một chỗ nào khác trong bảo hiểm này. — Điều khoản Tổn thất chung

3 Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường Người được bảo hiểm phần trách nhiệm nào theo điều khoản "Đâm và hai bên cùng có lỗi" trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản này thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm giành quyền bảo vệ Người được bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu mọi phí tổn — Điều khoản "Đâm va hai bên cùng có lỗi"

LOẠI TRỪ

4 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

4.1 tổn thất hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

Điều khoản loại trừ chung

4.2 hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm

4.3 tổn thất hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của Điều 4.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những Người làm công cho họ thực hiện)

4.4 tổn thất hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất vốn có của đối tượng bảo hiểm

4.5 tổn thất hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên)

4.6 tổn thất hay chi phí phát sinh từ tình trạng vỡ nợ hoặc thiếu hụt về tài chính của chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hoặc người khai thác tàu nếu tại thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên tàu Người được bảo hiểm đã biết về điều đó hoặc trong điều kiện thông thường lẽ ra phải biết rằng sự thiếu hụt về tài chính hoặc vỡ nợ đó sẽ cản trở việc thực hiện một hành trình bình thường.

Điều loại trừ này sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hóa được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo một hợp đồng bắt buộc.

4.7 tổn thất hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự khác

5 5.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất hoặc chi phí phát sinh do:

5.1.1 tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển hoặc tàu, sà lan không thích hợp cho việc vận chuyển an toàn đối tượng bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm được biết về tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc tình trạng không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy.

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không

5.1.2 container, xe hàng hoặc phương tiện vận chuyển trên bộ

không thích hợp cho việc chuyển chở an toàn đối tượng được bảo hiểm nếu việc xếp hàng lên các phương tiện đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.

thích hợp cho việc vận chuyển

5.2 Điều loại trừ 5.1.1 trên sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hóa được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo một hợp đồng bắt buộc.

5.3 Người bảo hiểm bỏ qua bất kỳ trường hợp vi phạm nào về cam kết tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc vận chuyển đối tượng bảo hiểm tới nơi đến.

6 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất hoặc chi phí gây ra bởi:

6.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

6.2 bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ (trừ khi là cướp biển) và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những việc đó

Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh

6.3 mìn, thủy lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác

7 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất, tổn hại hoặc chi phí:

7.1 gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

7.2 là hậu quả từ các cuộc đình công, cấm xưởng, rối loạn lao động, nổi loạn hoặc rối loạn dân sự

Điều khoản loại trừ rủi ro đình công

7.3 gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một động cơ chính trị

THỜI HẠN BẢO HIỂM

8 8.1 Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng được xếp lên tàu tại cảng hoặc tại địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc tại một trong số các thời điểm sau:

8.1.1 Khi giao hàng vào kho của người nhận hàng hay kho hoặc

Điều khoản

nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm — vận chuyển

8.1.2 Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm, mà Người được bảo hiểm chọn dùng:

8.2.2.1 để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường, hoặc

8.2.2.2 để chia hay phân phối hàng

Hoặc

8.1.3 khi hết hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hóa bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng,

tùy theo trường hợp nào xảy ra trước

8.2 Nếu sau khi dỡ hàng khỏi mạn tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng nhưng trước khi chấm dứt bảo hiểm này hàng hóa được giao tới một nơi đến khác không phải nơi đến được bảo hiểm, bảo hiểm này, trong khi giữ nguyên theo quy định về chấm dứt ở trên, sẽ không mở rộng bảo hiểm kể từ lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác như vậy

8.3 Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (theo quy định về chấm dứt ở trên và những quy định trong Điều 9 dưới đây) khi xảy ra chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của người được bảo hiểm, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, khi dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và trong khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng vận chuyển đã giành cho chủ tàu hoặc người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở

9 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như đã quy định ở Điều 8 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc trừ khi có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu. Trường hợp tiếp tục bảo hiểm như vậy, bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực: — Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

9.1 Cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 30 ngày kể từ khi hàng đến Cảng hay địa điểm đó, tùy theo

trường hợp nào xảy ra trước,

hoặc

9.2 Nếu hàng hóa được gửi đi trong thời hạn 30 ngày đó (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thỏa thuận) để tới nơi nhận hàng có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi nhận hàng nào khác thì bảo hiểm này sẽ kết thúc theo những quy định của Điều 8 trên đây.

10 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi nhận hàng thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng, nhưng phải có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm.

KHIẾU NẠI

11 11.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

Điều khoản thay đổi hành trình

11.2 Căn cứ theo Điều 11.1 trên đây, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường đối với tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm này, dù cho tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất trong khi Người bảo hiểm thì chưa.

Điều khoản chi phí gửi hàng

12 Nếu do hậu quả xử lý một rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm này mà hành trình được bảo hiểm phải kết thúc tại một Cảng hoặc một nơi không phải nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí phát sinh thêm đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng để dỡ hàng, lưu kho và chuyển tiếp hàng tới nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm của Hợp đồng này

Điều 12 này không áp dụng đối với tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ nhưng phải chịu chi phối bởi các điểm loại trừ bảo hiểm quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 trên đây, chi phí được chi trả sẽ không bao gồm những chi phí phát sinh do sai lầm, bất cẩn, từ tình trạng vỡ nợ hoặc thiếu hụt về tài chính của Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ.

Điều khoản rủi ro chi phí giao nhận

13 Bảo hiểm này không bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý vì hầu như không tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hay vì chi phí cứu hàng, tu bổ lại và gửi hàng đến nơi nhận theo bảo hiểm này có thể vượt quá giá trị hàng khi tới nơi nhận

14 14.1 Trường hợp bảo hiểm này là hợp đồng bảo hiểm gốc ban đầu và người được bảo hiểm lại đồng thời ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào khác về giá trị tăng thêm cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được xem như đã gia tăng bằng tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính toán theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này với tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính

Điều khoản giá trị tăng thêm

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

14.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì phải áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa phải được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữ số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói.

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

15 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người vận chuyển hay người nhận ký gửi hàng hóa nào khác.

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

16 Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là:

16.1 Phải thực hiện những biện pháp hợp lý nhằm mục đích để phòng hoặc hạn chế tổn thất đó, và

Điều khoản không phục vụ quyền lợi

16.2 Phải bảo lưu và thực hiện quyền khiếu nại đối với người vận chuyển, người nhận ký gửi hàng hóa hay người thứ ba khác

Điều khoản

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

17 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thực hiện với mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hàng hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của bên kia.

Điều khoản từ bỏ

PHÒNG TRÁNH CHẬM TRỄ

18 Bảo hiểm này đặt ra điều kiện người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc phạm vi kiểm soát của họ

Điều khoản khẩn trương, hợp lý

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

19 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản áp dụng luật và tập quán Anh

***Ghi chú**: Người được bảo hiểm khi biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo hợp đồng bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó phụ thuộc vào việc tuân thủ nghĩa vụ này.*

1/1/1984

INSTITUTE JUTE CLAUSES

RISK COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 4,5,6 and 7 below, — Risks Clause

1.1 loss of or damage to the subject-matter insured attributable to

1.1.1 Fire or explosion

1.1.2 Vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized

1.1.3 Overturning or derailment of land conveyance

1.1.4 Collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water

1.1.5 Discharge of cargo att a port of distress

1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by

1.2.1 general average sacrifice

1.2.2 jettison or washing overboard

1.2.3 entry of sea lake or river water into vessel craft hold conveyance container liftvan or place of storage

1.3 total loss of any package lost overboard or dropped whist loading on to, or unloading from, vessel or craft

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in clauses 4,5,6 and 7 or elsewhere in this insurance. — General Average Clause

3. This insurance in extended to indemnify the Assured againt such proportion of liabitity under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwrites who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. — "Both to Blame" Collision Clause

EXCLUSIONS

4. In no case shall this insurance cover — General Exclusions Clause

4.1 loss damage or expense attributable to willful misconduct of the Assured

4.2 ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject- matter insured

4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 " packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract

4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

5. 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause

5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is loaded therein.

5.1.2 unfiness of container liftvan or land conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants.

5.2 where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract, exclusion 5.1.1 above shall not apply

5.3 The Underwriters waive any breach of the implied

warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power — War Exclusion Clause

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense

7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riot or civil commotions

7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions — Strikes Exclusion Clause

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8. 8.1 This insurance attaches from the time the good are loaded on board the oversea vessel at the port or place named herein for the commercement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either — Transit Clause

8.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

8.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either

8.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

8.2.2.2 for allocation or distination,

or

8.1.3 on ther expiry of 30 days after completion of discharde overside if the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

Whichever shall first occur

8.2 if, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are tobe forwarded to a destination others than that to which they are insured hereunder, this

insurance, whist remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

8.3 This insurance shall remain in fore (subject to termination as provided for above and to the provision of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transshipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment

9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in clause 8 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in fore, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either

Termination of Contract of Carriage Clause

9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 15 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or

9.2 If the goods are forwarded within the said period of 15 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of 8 above

10. Where, after attachment of this insurance , the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters

Change of Voyage Clause

CLAIMS

11. 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest Clause

11.2 Subject to 11.1 above. The Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place

other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonable incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. Forwarding Charges Clause

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4,5,6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants

13. No claim for Constructive Total loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, recondictioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. Constructive Total Loss Clause

14. 14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all increased Value Insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insurances. Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurance

14.2 **Where this insurance is on Increased Value the Following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased value insurance covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

15. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. Not to Inure Clause

MINIMISING CLAUSE

16. It is the duty of Assured and their servants and agent in respect

of loss recoverable hereunder:

Duty of Assured Clause

16.1 to take such measures as may be reasoble for the purpose of averting or minimising such loss, and

16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

17. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party

Waiver Clause

AVOIDANCE DELAY

18. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable dispatch in all circumstances within their control.

Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

19. This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance.

Law and Practice Clause

Note: *It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.*

DBV Insurance

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1/1/84

BỘ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM
ĐÌNH CÔNG HÀNG ĐAY

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1 Loại trừ những quy định trong các Điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:

1.1 Những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự

1.2 Bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một động cơ chính trị

Điều khoản Tổn thất chung

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm theo những điều khoản này.

LOẠI TRỪ

Điều khoản loại trừ chung

3 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

3.1 tổn thất hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

3.2 hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm

3.3 tổn thất hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của Điều 3.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những Người làm công cho họ thực hiện)

3.4 tổn thất hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất vốn có của đối tượng bảo hiểm

3.5 tổn thất hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên)

3.6 tổn thất hay chi phí phát sinh từ tình trạng vỡ nợ hoặc thiếu hụt về tài chính của chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hoặc người khai thác tàu nếu tại thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên tàu Người được bảo hiểm đã biết về điều

đó hoặc trong điều kiện thông thường lẽ ra phải biết tăng sự thiếu hụt về tài chính hoặc vỡ nợ đó sẽ cản trở việc thực hiện một hành trình bình thường.

Điều loại trừ này sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hóa được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo một hợp đồng bắt buộc.

3.7 tổn thất hay chi phí phát sinh từ việc không đủ, không có người lao động hoặc người lao động bị kiềm chế là hậu quả từ bất kỳ các cuộc đình công cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn và bạo động dân sự

3.8 bất kỳ khiếu nại nào trên cơ sở mất mát do việc hủy hoặc thay đổi hành trình

3.9 tổn thất hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự khác

3.10 tổn thất hay chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

4 4.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất hoặc chi phí phát sinh do:

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc vận chuyển

4.1.1 tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển hoặc tàu, sà lan không thích hợp cho việc vận chuyển an toàn đối tượng bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm được biết về tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc tình trạng không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy.

4.1.2 container, xe hàng hoặc phương tiện vận chuyển trên bộ không thích hợp cho việc chuyển chở an toàn đối tượng được bảo hiểm nếu việc xếp hàng lên các phương tiện đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.

4.2 Điều loại trừ 4.1.1 trên sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hóa được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo một hợp đồng bắt buộc.

4.3 Người bảo hiểm bỏ qua bất kỳ trường hợp vi phạm nào về cam kết tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc vận chuyển đối tượng bảo hiểm tới nơi đến.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

5 8.1 Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng được xếp lên tàu tại cảng hoặc tại địa điểm có ghi trong hợp đồng bảo

Điều khoản

hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc tại một trong số các thời điểm sau: vận chuyển

5.1.1 Khi giao hàng vào kho của người nhận hàng hay kho hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm

5.1.2 Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm, mà Người được bảo hiểm chọn dùng:

5.1.2.1 để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường, hoặc

5.1.2.2 để chia hay phân phối hàng

Hoặc

5.1.3 khi hết hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hóa bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng,

tùy theo trường hợp nào xảy ra trước

5.2 Nếu sau khi dỡ hàng khỏi mạn tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng nhưng trước khi chấm dứt bảo hiểm này hàng hóa được giao tới một nơi đến khác không phải nơi đến được bảo hiểm, bảo hiểm này, trong khi giữ nguyên theo quy định về chấm dứt ở trên, sẽ không mở rộng bảo hiểm kể từ lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác như vậy

5.3 Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (theo quy định về chấm dứt ở trên và những quy định trong Điều 6 dưới đây) khi xảy ra chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của người được bảo hiểm, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, khi dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và trong khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng vận chuyển đã giành cho chủ tàu hoặc người thuê tàu theo hợp đồng vận chuyển

6 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như đã quy định ở Điều 8 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc trừ khi có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu. Trường hợp tiếp tục bảo hiểm như vậy, bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực: Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

6.1 Cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 15 ngày kể từ khi hàng đến Cảng hay địa điểm đó, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước,

hoặc

6.2 Nếu hàng hóa được gửi đi trong thời hạn 15 ngày đó (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thỏa thuận) để tới nơi nhận hàng có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi nhận hàng nào khác thì bảo hiểm này sẽ kết thúc theo những quy định của Điều 5 trên đây.

7 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi nhận hàng thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng, nhưng phải có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm.

Điều khoản thay đổi hành trình

KHIẾU NẠI

8 8.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm

8.2 Hợp đồng bảo hiểm này đương nhiên chấm dứt hiệu lực, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, rủi ro được bảo hiểm đã xảy ra hoặc không có khả năng xảy ra trong thực tế; trong trường hợp này người bảo hiểm không phải bồi thường nhưng vẫn có quyền thu phí bảo hiểm theo hợp đồng, trừ trường hợp trước khi giao kết, người bảo hiểm đã biết về sự kiện đó.

9 9.1 Trường hợp bảo hiểm này là hợp đồng bảo hiểm gốc ban đầu và người được bảo hiểm lại đồng thời ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào khác về giá trị tăng thêm cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được xem như đã gia tăng bằng tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính toán theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này với tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Điều khoản giá trị tăng thêm

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

9.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì phải áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa phải được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữ số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói..

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

10 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người vận chuyển hay người nhận ký gửi hàng hóa nào khác.

Điều khoản loại trừ tác dụng

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

11 Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là:

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

11.1 Phải thực hiện những biện pháp hợp lý nhằm mục đích đề phòng hoặc hạn chế tổn thất đó, và

11.2 Phải bảo lưu và thực hiện quyền khiếu nại đối với người vận chuyển, người nhận ký gửi hàng hóa hay người thứ ba khác

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

12 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thực hiện với mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hàng hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của bên kia.

Điều khoản từ bỏ

PHÒNG TRÁNH CHẬM TRỄ

13 Bảo hiểm này đặt ra điều kiện người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc phạm vi kiểm soát của họ

Điều khoản khẩn trương, hợp lý

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

14 Bảo hiểm này chỉ phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Ghi chú: *Người được bảo hiểm khi biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo hợp đồng bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó phụ thuộc vào việc tuân thủ nghĩa vụ này.*

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

10 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người vận chuyển hay người nhận ký gửi hàng hóa nào khác.

Điều khoản loại trừ tác dụng

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

11 Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là:

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

11.1 Phải thực hiện những biện pháp hợp lý nhằm mục đích đề phòng hoặc hạn chế tổn thất đó, và

11.2 Phải bảo lưu và thực hiện quyền khiếu nại đối với người vận chuyển, người nhận ký gửi hàng hóa hay người thứ ba khác

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

12 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thực hiện với mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hàng hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của bên kia.

Điều khoản từ bỏ

PHÒNG TRÁNH CHẬM TRỄ

13 Bảo hiểm này đặt ra điều kiện người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc phạm vi kiểm soát của họ

Điều khoản khẩn trương, hợp lý

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

14 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản áp dụng luật và tập quán

Ghi chú: *Người được bảo hiểm khi biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo hợp đồng bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó phụ thuộc vào việc tuân thủ nghĩa vụ này.*

1/1/84

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (JUTE)

RISK COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by — Risks Clause

1.1 Strikesrs, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.2 Any terrorist or any person acting from a political motive

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses. — General Average Clause

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover — General Exclusions Clause

3.1 loss damage or expense attributable to willful misconduct of the Assured

3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or

operators of the vessel where, at the time of loading of the subject- matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal the prosecution of the voyage.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract

3.7 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot and civil commotion

3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or advanture

3.9 loss damage or expense arising from the use any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause

4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein,

4.1.2 unfitness of container lifvan or land conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein is carried out prior to attachmenr of this insurance or by the Assured or their servants,

4.2 Where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract, exclusion 4.1.1 above shall not apply

4.3 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to

destination.

DURATION

5. 5.1 This insurance attaches from the time the goods are loaded on board the oversea vessel at the port or place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either Transit Clause

5.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

5.1.2 on delivery to any other warehouse or place of storage, where prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either

5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

5.1.2.2 for allocation or distribution, or

5.1.2.3 on the expiry of 30 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge

whichever shall first occur

5.2 if, after discharge overside from oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination

5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clauses 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment

6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as Termination of

provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters,* either

Contract of Carriage Clause

6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 15 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or

6.2 If the goods are forwarded within the said period of 15 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above

7. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters*

Change of Voyage Clause

CLAIMS

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest Clause

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all increased Value Insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insurances.

Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurance

9.2 Where this insurance is on Increased Value the Following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal

to the total amount insured under the primary insurance and all Increased value insurance covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance shall not insure to the benefit of the carrier or other bailee. — Not to Inure Clause

MINIMISING CLAUSE

11. It is the duty of Assured and their servants and agent in respect of loss recoverable hereunder: — Duty of Assured Clause

11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

12. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party — Waiver Clause

AVOIDANCE DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. — Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. — Law and Practice Clause

Note: *It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.*